唐山市丰润区市场监督管理局
行政处罚决定书

冀市监唐处〔2023〕13022123000523号

当事人：唐山市丰润区康慷药房

主体资格证照名称：营业执照

统一社会信用代码（注册号）：91130221MA0FDHFE84

住所（住址）：河北省唐山市丰润区七树庄镇七树庄村南街7号

法定代表人（负责人、经营者）：康淑莲

身份证（其他有效证件）号码：

联系电话：　　其他联系方式：

联系地址：河北省唐山市丰润区七树庄镇七树庄村南街7号

2023年11月20日，执法人员在检查中发现你店内经营的四季抗病毒胶囊、复方鲜竹沥液、清热平颗粒三种药品未按规定明码标价。此案于11月20日立案调查。

上述事实，主要有以下证据证明：

1.投资人的身份证 ，证明投资人的身份。

2.唐山市丰润区市场监督管理局现场笔录1份，证明 2023年11月20日执法人员检查发现唐山市丰润区康慷药房店内销售的四季抗病毒胶囊、复方鲜竹沥液、清热平颗粒三种药品，未按规定明码标价的事实。

3.唐山市丰润区市场监督管理局询问笔录1份，证明当事人在四季抗病毒胶囊、复方鲜竹沥液、清热平颗粒三种药品无价格标签的事实。

4.当事人营业执照、药品经营许可证复印件各1份，证明当事人的主体经营资格和药品经营资质。

5.现场照片1张，证明当事人销售药品未明码标价的事实。

以上证据材料由相关人员签字确认，其中复印件均由提供人核对与原件一致，具备客观性、关联性、合法性特征，各项证据之间已形成完整、严密的证据链，能充分证明了当事人在经营中违反明码标价规定的事实。

2023 年 11 月 27 日执法人员向当事人送达了《唐山市丰润区市场监督管理局行政处罚告知书》（丰润市监 七 处告〔2023〕15 号）依法告知了当事人拟作出行政处罚的事实、理由、依据、处罚内容及享有的权利，在法定期限内，当事人未提出陈述、申辩及听证意见。

本局认为，当事人违反明码标价规定的行为，违反了《中华人民共和国价格法》第十三条第一款 “经营者销售、收购商品和提供服务，应当按照政府价格主管部门的规定明码标价，注明商品的品名、产地、规格等级、计价单位、价格或者服务的项目、收费标准等有关情况”之规定，已构成《价格违法行为行政处罚规定》第十三条第（一）项 “经营者违反明码标价规定，有下列行为之一的，责令改正，没收违法所得，可以并处 5000 元以下的罚款：（一）不标明价格的……”之规定所指的不标明价格的违法行为。

本案中：当事人违反明码标价规定的行为，扰乱了正常的市场秩序，鉴于其不具有《河北省市场监督管理行政处罚裁量权适用规则》中规定的不予行政处罚、从轻或者减轻行政处罚、从重行政处罚的情形，故本着过罚相当、综合裁量的原则、处罚与教育相结合，适用《河北省市场监督管理行政处罚裁量权基准》《价格法》（1998 年 5 月 1 日施行）行政处罚裁量权基准（3）中“一般”情形的裁量权基准：“责令改正，没收违法所得，可以并处 1500 元以上 3500 元以下的罚款”和《河北省市场监督管理行政处罚裁量权基准》《价格违法行为行政处罚规定》（2010 年 12 月 4 日修订）行政处罚裁量权基准（19）中“一般”情形的裁量权基准：“责令改正，没收违法所得，可以并处 1500 元以上 3500 元以下的罚款。”之规定进行处罚。鉴于当事人的违法行为不符合《市场监督管理严重违法失信名单管理办法》第二条所指的行为，决定不列入失信名单。

依据《中华人民共和国价格法》第四十二条规定 “经营者

违反明码标价规定的，责令改正，没收违法所得，可以并处五千元以下的罚款”和《价格违法行为行政处罚规定》第十三条第（一）项 规定“经营者违反明码标价规定，有下列行为之一的，责令改正，没收违法所得，可以并处 5000 元以下的罚款：（一）不标明价格的……”之规定，对当事人违反明码标价规定的行为，责令改正,并对其做出如下行政处罚决定：罚款壹仟伍佰元整（¥1500 元）。

当事人应当自收到本行政处罚决定书之日起十五日内履行本决定，将罚没款缴至唐山市丰润区财政局账户（开户行：邮政储蓄银行丰润区支行，账号：100869515520010001；开户行：建行丰润曹雪芹东大街支行，账号：13001625538050001940；开户行：交通银行丰润支行，账号：132061100010470000586；开户行：河北银行丰润支行，账号：02011400000034；开户行：唐山农商行丰润支行，账号：37202000020110000022014）。逾期不缴纳罚款的，依据《中华人民共和国行政处罚法》第五十一条之规定，本局将每日按罚款数额的百分之三加处罚款，并依法申请人民法院强制执行。

当事人如不服本行政处罚决定，可以在收到本行政处罚决定书之日起六十日内向唐山市丰润区人民政府或者唐山市市场监督管理局申请行政复议；也可以在六个月内依法向唐山市丰润区人民法院提起行政诉讼。申请行政复议或者提起行政诉讼期间，行政处罚不停止执行。

本局罚没许可证编号：罚证字第 02090041 号。

唐山市丰润区市场监督管理局

（印 章）

2023 2023 年 12 月 05 日

（市场监督管理部门将依法向社会公示本行政处罚决定信息）

本文书一式____份，____份送达，一份归档，_____。